



P U T U S A N
Nomor 545/Pid.Sus/2025/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm)
Nomor identitas	: KTP / 3515081708800007
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 17 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta (Kuli angkut)
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2025 s/d 15 Mei 2025;

Terdakwa Seswanto Alias Bobi Bin Suki ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Diah Kusumah Ningrum, S.H.,M.H., dan Nifdia Anisa Pambudi, S.H dkk Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum PN Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 545/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 545/Pid.Sus/2025/PN.Sda. tanggal 26 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2025/PN.Sda. tanggal 26 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan **membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan;
4. 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933;

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).

5. Menetapkan pula agar Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN** kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif** selama proses penyidikan maupun persidangan.
- b. **Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya**, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. **Barang bukti yang ditemukan sangat kecil dan jelas untuk konsumsi pribadi**, bukan untuk diedarkan.

Sehingga dalam keyakinan Kami, **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** adalah berat.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2025 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
-Bahwa berawal terdakwa kenal dengan RADIT (DPO) yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa menghubungi RADIT (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT (DPO).

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terdakwa menemukan paket sabu milik terdakwa yang dililit menggunakan isolasi warna hitam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



dan ditempelkan di tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah namun sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ALFAN WAHYONO dan Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ada peredaran Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Kantor Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04234/NNF/2025 tertanggal 21 Mei 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - = 13005/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - = 13006/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2025 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan RADIT (DPO) yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa menghubungi RADIT (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT (DPO).
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terdakwa menemukan paket sabu milik terdakwa yang dililit menggunakan isolasi warna hitam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



dan ditempelkan di tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah namun sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ALFAN WAHYONO dan Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ada peredaran Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Kantor Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04234/NNF/2025 tertanggal 21 Mei 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - = 13005/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - = 13006/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



– undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi Kantor Polisi, keterangan dan tandatangan dalam BAP Polisi itu benar;
- Bahwa saksimelakukan penangkapan Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama bersama dengan AIPTU MUHAMMAD ALFAN WAHYONO dan BRIPTU ACHMAD CHABIB KHUSAINI, SH. yang di pimpin oleh IPTU AGUS SUPRIANTO, SH.;
- Bahwa berawal tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga menyalahgunakan/mengedarkan narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2025 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ada orang yang diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan interogasi / pemeriksaan mengaku bernama Sdr. Seswanto Alias Bobi Bin Suki, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Kemudian saya dan Tim mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti salah satunya berupa sabu dan semua barang bukti dalam kekuasaan terdakwa dan barang bukti sabu tersebut adalah miliknya terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi beserta tim setelah dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluhempat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2(dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluhempat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2(dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa sabu RADIT (DPO);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, pembayarannya dengan cara transfer;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa dari pengakuan terdakwa, paket sabu itu akan dipakai sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa terdakwa menghubungi RADIT (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT (DPO);
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah barang bukti yang sekarang diajukan ke depan persidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual paket sabu tersebut ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2.MUHAMMAD ALFAN WAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi Kantor Polisi, keterangan dan tandatangan dalam BAP Polisi itu benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti seluruhnya tersebut ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran Narkotika di daerah Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa berikut barang buktinya. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dihadapan Penyidik dan juga disaksikan oleh saksi serta Anggota Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang melakukan penangkapan serta terdakwa dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Narkotika dan diketahui berat masing – masing plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari RADIT (DPO).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku cara terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan RADIT (DPO) tersebut melalui sistem *ranjau* di pinggir jalan masuk Perumahan Putri Juanda Desa pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu kepada RADIT (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi Kantor Polisi, keterangan dan tandatangan dalam BAP Polisi itu benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Telaga RT. 009 RW. 003 Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti seluruhnya tersebut ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari RADIT ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan RADIT (DPO) tersebut melalui sistem *ranjau* di pinggir jalan masuk Perumahan Putri Juanda Desa pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu kepada RADIT tersebut adalah untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan RADIT yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar puku 03.30 WIB terdakwa menghubungi RADIT melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT. Kemudian pada hari yang sama terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terdakwa menemukan paket sabu milik terdakwa yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan ditempelkan di tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah namun sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Kantor Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan menjalani vonis 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan di Lapas Bondowoso dan bebas pada tahun 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04234/NNF/2025 tertanggal 21 Mei 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut : = 13005/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. = 13006/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan;
4. 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan RADIT (DPO) yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa menghubungi RADIT (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT (DPO);

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terdakwa menemukan paket sabu milik terdakwa yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan ditempelkan di tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah namun sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ALFAN WAHYONO dan Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ada peredaran Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Kantor Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04234/NNF/2025 tertanggal 21 Mei 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut : = 13005/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika = 13006/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 disebutkan ;

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai barang bukti berupa sabu tersebut, demikian juga sabu tersebut bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa terdakwa tentunya mengetahui menguasai narkotika golongan I dalam hal ini sabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter, syarat ada izin atau rekomendasi dari dokter tidak dapat ditunjukkan, sehingga dengan demikian jelas terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini sehingga terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan RADIT (DPO) yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar puku 03.30 WIB terdakwa menghubungi RADIT (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan permintaan terdakwa disanggupi oleh RADIT (DPO) dan terdakwa mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama ESTU KOKO ARATONO (nomor rekening lupa) untuk melakukan pembayaran atas pembelian sabu, lalu terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut dan bukti transfer pembayaran terdakwa kirimkan kepada RADIT (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah siap dan *diranjau* sehingga terdakwa langsung menuju lokasi sesuai petunjuk yang terdakwa dapatkan hingga sampai di pintu masuk Perumahan Putri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo terdakwa menemukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



paket sabu milik terdakwa yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan ditempelkan di tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumah namun sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ALFAN WAHYONO dan Saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN serta Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ada peredaran Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933 yang terletak diatas kasur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Kantor Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04234/NNF/2025 tertanggal 21 Mei 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut : = 13005/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika = 13006/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya;



2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan;
4. 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara (**direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan**).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan menjalani vonis 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan di Lapas Bondowoso dan bebas pada tahun 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SESWANTO Alias BOBI Bin SUKI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat gram) ditimbang beserta bungkusnya;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih menempel Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 4,22$ (empat koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta pipetnya;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu terdiri dari botol plastik yang pada tutup botolnya tertancap 2 (dua) potongan sedotan;
 - 4) 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru;
untuk dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 081559726933;
Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh Nyoman Suharta, SH., sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H. dan Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 545/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Riyono, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, SH.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H., M.H.